

马克思主义理论研究
和建设工程重点教材

刑法学

(上册·总论)
(第二版)

《刑法学》编写组

第一章 刑法概说

/01

第一章

刑法概说

目录

01

第一节

刑法的概念、性质与渊源

02

第二节

刑法的指导思想、根据与任务

03

第三节

刑法的沿革与发展

04

第四节

刑法的体系与解释

第一节 刑法的概念、性质与渊源



- 一、刑法的概念
- 二、刑法的性质
- 三、刑法的渊源



一、刑法的概念

(1) 广义刑法

广义刑法是指一切规定犯罪、刑事责任和刑罚的法律规范的总和。它主要包括刑法典、单行刑法与附属刑法。

(一) 刑法的概念

(2) 狭义刑法

狭义刑法是指刑法典。



(二) 刑法的性质

二、刑法的性质

1. 刑法的阶级性质

★ 产生和发展范畴的历史性、统治阶级的意志和利益的体现、由国家的阶级本质决定

2. 刑法的法律性质

★ 内容的特定性、所保护社会关系范围的广泛性、强制方法的严厉性、谦抑性。



三、刑法渊源

(三) 刑法的渊源

1. 刑法典 (含十二个刑法修正案)
2. 单行刑法 (刑法修正案已成为刑法完善的常态)
3. 附属刑法 (不能规定独立的罪名和法定刑)

第二节 刑法的指导思想、根据和任务



- 一、刑法的指导思想
- 二、刑法的根据
- 三、刑法的任务



一、刑法的指导思想

(一) 刑法的指导思想

◎ 刑法的指导思想是指掌握了国家政权的统治阶级用以指导刑事立法和司法活动的思想理论体系。

◎ 我国刑法的立法、司法与理论研究必须以马列主义、毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系为指导，深入贯彻习近平法治思想。



(二) 刑法的根据

二、刑法的根据

1. 法律根据

- ★宪法序言或条文中全局性、方向性和根本性的规定
- ★宪法条文中保护性、义务性和禁止性的规定
- ★刑法的制定不得违背宪法的规定

2. 实践根据

- ★我国在同犯罪作斗争中积累的非常丰富的经验
- ★我国的实际情况——基本国情、治安情况 (增设终身监禁)



三、刑法的任务

(三) 刑法的任务

- ★保卫国家安全，保卫人民民主专政的政权和社会主义制度 (国家法益)
- ★保护社会主义经济基础
- ★保护公民的人身权利、民主权利和其他权利 (个人法益)
- ★维护社会秩序、经济秩序 (社会法益)

第三节 刑法的沿革与发展



- 一、中华人民共和国刑法的创制
- 二、中华人民共和国刑法的完善



一、中华人民共和国刑法的创制

1979年7月1日，《中华人民共和国刑法》在第五届全国人民代表大会第二次会议上获得一致通过。

我国第一部系统的刑法典正式诞生，我国刑事法制也从此步入了一个新的阶段。

（一）刑法的创制



二、中华人民共和国刑法的完善

(二) 刑法的完善

- ★ 刑法的局部修改——主要通过单行刑法和附属刑法来实现
- ★ 刑法的全面修订——1997年《刑法》
- ★ 刑法的适时修正——20余年时间进行了多次修正

第四节 刑法的体系与解释



一、刑法的体系

二、刑法的解释



(一) 编

一、刑法的体系

★总则

★分则

★附则

★总则与分则的关系——一般与特殊、抽象与具体。



(二) 章

一、刑法的体系

★总则

——设5章，即刑法的任务、基本原则和适用范围，犯罪，刑罚，刑罚的具体运用，其他规定。

★分则

——设10章，即危害国家安全罪，危害公共安全罪，破坏社会主义市场经济秩序罪，侵犯公民人身权利、民主权利罪，侵犯财产罪，妨害社会管理秩序罪，危害国防利益罪，贪污贿赂罪，渎职罪，军人违反职责罪。



(三) 节

一、刑法的体系

★节是刑法总则和分则的某些章根据需要而设的单位，反映某章内部的有机联系；

★总则部分，除第一章和第五章外，其余各章下均设若干节；

★分则部分，大多数章下不设节，仅第三章“破坏社会主义市场经济秩序罪”和第六章“妨害社会管理秩序罪”因涉及的具体犯罪众多、内容庞杂而分设了若干节。



一、刑法的体系

★ “条” 是表达刑法规范的基本单位。刑法规范通常都是以条文形式出现的，因而条是刑法规范的基本构成元素。

(四) 条

★刑法中有的条文在同一款中只表达一个意思，有的条文在同一款里包含两个或两个以上意思。



一、刑法的体系

(五) 款

★ “款” 是设于某些条之下的单位。有些条文表达的内容比较简单，没有必要设款；但有些条文要表达的内容比较丰富，有若干层意思，需要分为若干款。



一、刑法的体系

(六) 项

★条与款之下还有项，项是某些条或款之下设立的单位。



二、刑法的解释

(一) 解释的必要性

- 1.刑法条文的抽象性
- 2.刑法条文的稳定性
- 3.刑法条文的含糊性



（二）立法解释、司法解释和学理解释

二、刑法的解释

1.立法解释

——由立法机关对刑法的含义所作的解释，包括以条文的形式、以起草说明与修订说明的形式以及全国人大常委会做的解释。

2.司法解释

——由司法机关对刑法的含义所作的解释。

3.学理解释

——由专家、学者从学理上对刑法含义所作的解释，如刑法教科书、专著、论文、案例分析中对刑法规范的含义所作的解释

（冒充军警人员抢劫）。



（三）扩张解释、限制解释和当然解释

二、刑法的解释

1. 扩张解释

——根据立法原意，对刑法条文所作的超过字面意思的解释
(审判的时候怀孕的妇女)。

2. 限制解释

——根据立法原意，对刑法条文所作的狭于字面意思的解释
(入户抢劫)。

3. 当然解释

——刑法条文虽没有明确规定，但已包含在法律条文的含义中，依据理所当然的方式，对刑法条文所作的解释 (特殊防卫)。



(四) 文义解释、体系解释、目的解释和历史解释

二、刑法的解释

1.文义解释——对刑法条文的字义，包括词语、概念、术语，从文理上所作的解释（组织卖淫罪）。

2.体系解释——将待解释的刑法条文置于整个刑法规范体系中，基于该条文本身所处语境以及与其他条文之间的相互联系，确定其含义（强制猥亵罪）。

3.历史解释——根据刑法条文制定的历史背景及其发展演变的情况，阐明条文含义的解释方法（虚报注册资本罪）。

4.目的解释——根据刑法规范目的或者刑法规范所要实现的宗旨，阐明刑法条文实质含义的具体解释方法（非法经营罪）。



思考题

1. 什么是刑法？
2. 如何理解刑法的任务？
3. 具体阐述刑法解释的种类及其内容。